

0001757-57.2017.8.26.0673

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Flórida Paulista

Foro: Foro de Flórida Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... que evidente que se dedicavam à atividade criminosa - tráfico de drogas, como alhures demonstrado.

Nesse sentido a jurisprudência:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Flórida Paulista

Foro de Flórida Paulista

Vara Única

Praça Gerson Veronese Ferracini, Florida Paulista-SP - cep 17830-000

0001757-57.2017.8.26.0673 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001757-57.2017.8.26.0673

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Debora Regina Neves e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

VISTOS.

DÉBORA REGINA NEVES, qualificado à fl. 99, VALDINEI DA ROSA, vulgo "Kadu", qualificado à fl. 331, GISELE HEBELER DA COSTA, qualificada às fls. 198/199, e JÉSSICA CAROLINE MANRIQUE DA CRUZ, qualificada às fls. 130/131, estão sendo processados como no incurso do artigo 35 c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº. 11.343/06, pois segundo consta da denuncia, em data anterior ao dia 27 de maio de 2017, associaram-se para praticarem, de forma reiterada ou não, o tráfico de entorpecentes.

Apurou-se que os investigados supracitados, em data anterior ao dia 27 de maio de 2017, associaram-se, com estabilidade, para o cometimento do tráfico de drogas no interior da Unidade Prisional de Flórida Paulista.

DÉBORA (companheira de VALDINEI, detento do presídio local) e GISELE adquiriam drogas (maconha e cocaína) junto a JÉSSICA para, em seguida, introduzi-las no interior do presídio de Flórida Paulista durante a visitação. VALDINEI recebia os

entorpecentes e se encarregava de distribuí-los aos demais detentos. VALDINEI, líder do grupo criminoso, orientava DÉBORA a administrar as transações pela venda das drogas, bem como solicitava a entrega dos entorpecentes.

O produto da venda das drogas era dividido entre DÉBORA, VALDINEI e GISELE, outrossim, destinava-se a remunerar JÉSSICA pela aquisição dos entorpecentes. No dia 27 de maio de 2017, DÉBORA foi flagrada trazendo consigo 223,72 gramas Cannabis Sativa L enquanto ingressava na penitenciária local para a visita. Esses fatos deram origem à Ação Penal nº 0000974-65.2017.8.26.0673, que resultou na condenação dela pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.340/06). No momento da prisão em flagrante, a polícia apreendeu seu aparelho celular (fl. 14) que, depois de periciado, com autorização judicial, continha as mensagens trocadas entre DÉBORA e seus comparsas - cf. laudos de fls. 42/66 e 220/244. VALDINEI utilizava a linha nº 18-998088754 e se comunicava com a companheira, do interior da unidade prisional, por meio de aplicativo Messenger, instalado em telefone celular. JÉSSICA usava a linha nº 17-991948927 e GISELE, a linha nº 17-992626740, por meio das quais dialogavam, via mensagens no aplicativo WhatsApp, com DÉBORA.

As comunicações revelaram a organização, a divisão de funções, a prestação de contas, a estabilidade do grupo e o ajuste dos associados para o cometimento do tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional.

Os fatos constam na denúncia de fls. 408/409.

Notificados, apresentaram defesa prévia (fls. 453/454 - Débora e fls. 501-503 - Valdinei e Jéssica).

Pela tentativa de citar a ré Gisele por edital (fl. 483), em decisão de fl. 489/490, o processo foi desmembrado para que não haja tumulto.

Não havendo indícios de absolvição sumária, recebida a denúncia (fls. 508) e designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus.

Em memoriais, o Ministério Público requer a condenação dos réus, nos termos da incoativa, incidentes no crime do art. 35 c/c art. 40, III ambos da Lei 11.343/06, sendo fixado regime fechado aos mesmos (fls. 580-588).

A defesa da ré Débora Regina Neves, em alegações finais, a par de sua confissão, requereu a fixação da pena no patamar mínimo e fixação de regime aberto para o resgate da pena (fls. 597-607).

Alegações Finais dos réus, Valdinei da Rosa e Jéssica Caroline Manrique da Cruz, requerem a absolvição por ausência de provas da prática do crime de associação para o tráfico, julgando improcedente a ação penal. Subsidiariamente, requer que seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado; postula ainda que seja fixado regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 593-596).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão ministerial merece ser acolhida.

A materialidade do delito encontra-se totalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 24/27), pelos Autos de Exibição e Apreensão (fls. 28/31), pelo Relatório Final (fls. 236/238), pelos Laudos Periciais (fls. 220/240), pelo Relatório de Investigação (fls. 185-187), bem como pela prova oral coligida nos autos.

No que se refere à autoria imputada aos acusados, a mesmo restou evidenciada nos autos. Vejamos.

A ré, DÉBORA REGINA NEVES, em seu interrogatório, confessou todos os fatos instados contra ela.

VALDINEI DA ROSA, em interrogatório, negou os fatos, informou ao juízo que na data do feito estava esperando a visita de sua amásia e pelo policial ficou ciente que

tinha sido encontrado entorpecentes com ela.

A ré, JÉSSICA CAROLINE MANRIQUE DA CRUZ, em seu interrogatório, negou os fatos salientando que não conhece os réus, mas por trabalhar com pessoas pode ter conhecido Débora, mas não tem contato.

HILTON TEST RENZ, policial militar, narra que a ré Debora foi autuada na delegacia de Flórida Paulista como incurso no crime de tráfico de drogas, pois estava tentando adentrar a penitenciária portando maconha. Na delegacia ela contou que receberia duzentos reais para levar o entorpecente para o amásio da Jaqueline. Obtida autorização judicial, conheceu-se dos dados cadastrais das linhas que mantiveram contato com DÉBORA, dentre as quais eram titulares GISELE HEBELER DA COSTA e JÉSSICA CAROLINE MANRIQUE DA CRUZ. GISELE não foi localizada. Em sua oitiva na fase policial, DÉBORA negou conhecer essas pessoas; disse ainda que localizou o aparelho celular por ela utilizado na rua, do qual se apropriou. DÉBORA também expôs que seu companheiro, recluso na penitenciária de Flórida Paulista, não tinha o apelido de "Kadu", mas, sim, de "Duca". Por sua vez, JÉSSICA confirmou as mensagens trocadas com DÉBORA, e, inclusive, tinha adquirido drogas para esta. VALDINEI DA ROSA disse ser amásio de DÉBORA, confirmou que seu apelido era "Kadu", mas relatou que desconhecia os fatos em apuração. Concluiu o delegado de polícia que, pela troca de mensagens, DÉBORA e GISELE adquiriam drogas junto a JÉSSICA, para introduzi-las na unidade prisional de Flórida Paulista, onde o destinatário era VALDINEI DA ROSA, vulgo "Kadu", que as comercializava aos detentos.

MÁRIO MASARO TUSTUMI, investigador de polícia, contou que foi solicitado na penitenciária desta comarca, pois uma visitante tinha tentado adentrar com entorpecentes. Dirigindo-se até o estabelecimento prisional e em conversa com a ré Débora, afirma que ao fazer a visita a seu amásio foi localizada droga, sendo entregue aos agente totalizando 339 gramas de maconha. Informou que foi apreendido celular da ré e encaminhado a perícia.

Relatada a prova testemunhal, necessário ressaltar que os depoimentos de servidores públicos, como é o caso dos policiais, é plenamente válido.

Neste sentido, o E. TJSP já decidiu nos seguintes termos:

"Como é cediço, nada impede que policiais e guardas municipais, como quaisquer outras pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais militares tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante por tão grave crime, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (TJSP - Apelação criminal nº 1527289-91.2021.8.6.0228. Rel. Des.Hermann Herschander. Dje.: 06/05/2022).

"Insta consignar ser inquestionável a validade do depoimento prestado pelos Agentes penitenciários. Por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, eles não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJSP - Agravo de Execução Penal nº 0000043-87.2022.8.26.0996. Rel. Des. Ely Amioka. Dje. 03/05/2022).

Ora, a prova é farta em demonstrar que os réus agiram com a intenção de se associarem para exercer o comércio de drogas. Evidente que o entorpecente apreendido destinava-se ao tráfico, o que se conclui pelo relato dos agentes

policiais, confissão da ré Débora, à quantidade e a forma de acondicionamento da droga encontrada.

Ademais, é o caso em tela delito de associação ao tráfico de drogas, tipificado no art. 35 da Lei nº. 11.343/06, o que se evidencia diante do extenso lastro probatório, principalmente do laudo pericial, bem como a confissão da ré Débora e relatos policiais.

Assim, ficou comprovado que VALDINEI utilizava a linha nº 18-998088754 e se comunicava com a companheira, do interior da unidade prisional, por meio de aplicativo Messenger, instalado em telefone celular.

Em fls. 241, é possível ver a solicitação de VALDINEI com DÉBORA "Débora tem como vc trazer 100 gramas d mato e a farinha, por favor, já tá vendido se vc quiser - sic". Ainda, "Ta bom traz a farinha toda - sic" e "amor tem jeito d depositar aquela fita hoje - sic".

Vê-se, assim, que o ora réu VALDINEI realizava a mercancia dentro do estabelecimento prisional.

Ainda, verifica-se que a ré Débora possuía inúmeros contatos com as corrés. Vejamos.

Em conversa com "Gabi": "Num vendo nada não, doida. Tem qui arrumá alguém pá pô pá vende aqui pô cê. Mais quantas parangas? O cara aqui vendi maconha ele gosta... ele recebe oito e a pessoa recbe xxxx - sic. cf. fl. 226.".

Em conversa com Jéssica: "A entendeu, ainda não, mona. Por enquanto não, qui eu tô no fim do mundo ainda, mas se eu consegui até algumas coisas essa semana eu te aviso qualquer coisa. sic. cf. fl. 227".

Em conversa com Gisele: "Débora arruma 30 pra mim...por favor. Vou sem nada. Esse vou te pagar. Arruma 50 eu já te dou 50,00" "Deboraaa preciso urgente. Por favor. Tô sem nada aqui. Me salva - sic. cf. fl. 233".

Assim, como se observa também do laudo de fls. 220/244, evidencia-se a estabilidade e organização do grupo, com ajustes frequentes para a prática do tráfico de drogas. Em decorrência, tem-se nítida a prática delitiva inicialmente descrita.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelações defensivas. Tráfico de drogas e associação. Pleitos objetivando a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a figura do porte para consumo próprio. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que os réus traziam consigo e guardavam, para fins de mercancia, 2.257,71 g de maconha. Investigações iniciadas a partir de interceptação telefônica das linhas de João e Jackson. Conjunto probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis pelos flagrantes. Comprovadas a estabilidade e permanência de tal agrupamento, com divisão de tarefas entre os agentes. Condenação mantida. Readequação do aumento, na pena-base, em razão do antecedente do corréu JACKSON, à fração de 1/8. Irreprochável as demais penas estabelecidas. Impossibilidade de concessão de redutor, ante a comprovação de dedicação habitual à traficância. Mantido regime inicial fechado aos apelantes. Recursos de João, Luiz e José improvidos e recurso de Jackson parcialmente provido, apenas para diminuir sua reprimenda ao montante de 9 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e pagamento de 1.480 dias-multa.

(TJSP; Apelação Criminal 1500754-12.2020.8.26.0568; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São João da Boa Vista - Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/09/2022; Data de Registro: 15/09/2022)

Assim, não há se falar em ausência de materialidade e autoria, restando ser medida de rigor a condenação no crime tipificado em 35 c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Certa a condenação, passo à dosimetria das penas.

DÉBORA REGINA NEVES:

Na primeira fase de dosimetria, valorando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal, pois os dados da vida pregressa da ré conforme certidão de fls. 339-441 são neutros.

Sendo assim, fixo a pena-base em 03 anos de reclusão e o pagamento de 700 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, a ré se utilizou do instituto da confissão espontânea, porém, sendo fixado a pena no mínimo legal, com fundamento na súmula 231 do C. STJ não há se falar em pena aquém do mínimo.

Por fim, na terceira e derradeira fase de dosimetria, incide a causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.373/06, motivo pelo qual elevo a pena de 1/6, ficando estabelecida em 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 816 dias multa.

Torno tal reprimenda definitiva, ante a ausência de circunstâncias modificadoras.

JÉSSICA CAROLINE MANRIQUE DA CRUZ:

Na primeira fase de dosimetria, valorando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal, pois os dados da vida pregressa da ré conforme certidão de fls. 339-441 são neutros.

Sendo assim, fixo a pena-base em 03 anos de reclusão e o pagamento de 700 dias-multa, para o delito tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes que possam incidir no presente caso.

Por fim, na terceira e derradeira fase de dosimetria, incide a causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.373/06, motivo pelo qual elevo a pena de 1/6, ficando estabelecida em 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 816 dias multa.

Torno tal reprimenda definitiva, ante a ausência de circunstâncias modificadoras.

VALDINEI DA ROSA:

Na primeira fase de dosimetria, valorando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, pois o réu possui maus antecedentes, conduta social reprovável e personalidade voltada à prática delitativa (fls. 442/447).

Sendo assim, fixo a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes que possam incidir no presente caso, até porque não restou elucidado que o réu era o organizador da associação criminosa.

Por fim, na terceira e derradeira fase de dosimetria, incide a causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.373/06, motivo pelo qual elevo a pena de 1/6, ficando estabelecida em 04 anos e 07 meses de reclusão e pagamento de 952 dias multa.

Torno tal reprimenda definitiva, ante a ausência de circunstâncias modificadoras.

Por fim, aos réus friso ser incabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.373/06, uma vez que evidente que se dedicavam à atividade criminosa - tráfico de drogas, como alhures demonstrado.

Nesse sentido a jurisprudência:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉUS QUE SE DEDICAM AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no

sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que o acolhimento da pretensão de absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas implica imersão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 3. No termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 4. Hipótese em que, nos termos do art. 59 do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, as instâncias ordinárias fixaram a pena-base no patamar de 7 anos e de 4 anos de reclusão, para os delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, respectivamente, considerando como desfavoráveis a quantidade e a variedade da droga apreendida - 77.990,00g maconha, 25.940,00g de cocaína e 33.690.00g de crack -, o que não se mostra desproporcional. 5. A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes. 6. Aplicada a regra do concurso material e somadas as reprimendas impostas para os delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, revela-se correto o regime fechado para o cumprimento inicial da pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos dos arts. 33, § 2º, "a", do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido" (HC 376.997/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).

Impossível, também, a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, isso em razão da reprovabilidade exacerbada e concreta das condutas - que se dedicavam à atividade criminosa, como também pela natureza gravíssima do delito em testilha.

Assim, ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, o regime fechado é o único adequado à prevenção e repressão delitiva, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Considerando a condição econômica dos réus, o valor diário da multa será correspondente ao mínimo legal, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO PENAL para CONDENAR os réus:

a) DÉBORA REGINA NEVES como incurso no art. no art. 35 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 dias-multa, no valor mínimo.

b) VALDINEI DA ROSA como incurso no art. no art. 35 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 952 dias-multa, no valor mínimo.

c) JÉSSICA CAROLINE MANRIQUE DA CRUZ, omo incurso no art. no art. 35 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 dias-multa, no valor mínimo.

Faculto aos acusados a oportunidade de recorrerem em liberdade, uma vez que assim responderam ao processo, inexistindo circunstâncias novas a justificar a segregação, ao menos nesta fase procedimental.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para

suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Havendo advogado nomeado pelo convênio OAB/PGE (fls. 492), desde já arbitro os honorários no valor máximo vigente, em consonância com os atos praticados.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois a questão não foi debatida nos autos.

Oportunamente, ao arquivo.

P.I.C.

Florida Paulista, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA